Droits et devoirs du citoyen

Cours · Dès la 3e · 45 min de cours, 45 min de TD

Objectif : Connaître les grands textes des droits, leurs limites, et les devoirs qui les accompagnent.

Vivre en démocratie, c'est avoir des droits et des responsabilités. Les droits protègent chacun, les limites protègent les autres. Les deux vont ensemble.

Les grands textes

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose les principes de liberté et d'égalité. Elle affirme par exemple : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » (article 1) et « La loi est l'expression de la volonté générale » (article 6).

Le Préambule de la Constitution de 1946 ajoute des droits économiques et sociaux. La Charte de l'environnement de 2004 en fait partie. Ces textes sont rappelés par la Constitution de 1958 et le Conseil constitutionnel s'y réfère.

Des droits et des libertés

Les libertés : s'exprimer, penser, croire ou ne pas croire, se réunir, circuler. L'égalité : les mêmes droits pour tous devant la loi. Les droits civiques : voter, se présenter à une élection.

Des limites

Selon l'article 4 de la Déclaration de 1789, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». La liberté d'expression est protégée, mais la loi sanctionne les abus : l'injure, la diffamation, l'incitation à la haine ou à la violence.

Des devoirs

Respecter la loi. Contribuer aux dépenses publiques par l'impôt, en fonction de ses moyens. Suivre l'instruction obligatoire : en France, de 3 à 16 ans, puis une obligation de formation jusqu'à 18 ans. Participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). Siéger comme juré en cour d'assises si on est tiré au sort. Respecter les droits des autres.

À retenir

- La Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004 fondent nos droits.
- Les libertés ont des limites : elles s'arrêtent là où elles nuisent à autrui.
- Des droits, mais aussi des devoirs : respecter la loi, payer l'impôt, être instruit.

Vocabulaire

Droit	Ce que la loi garantit à chacun.
Liberté	Pouvoir faire ce que la loi n'interdit pas.
Devoir	Obligation envers les autres et la société.
Diffamation	Accusation fausse portant atteinte à l'honneur d'une personne.
Juré	Citoyen tiré au sort pour participer à un jugement en cour d'assises.

Pour aller plus loin

Conseil constitutionnel : textes de référence : https://www.conseil-constitutionnel.fr/

Vie-publique.fr : droits et libertés : https://www.vie-publique.fr/